

1500375-07.2021.8.26.0578

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavio Augusto Reinert de Freitas

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DROGAS. EXPORTAR OU REMETER DROGA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 528. (...) O crime de tráfico de drogas é considerado de ação múltipla ou tipo misto alternativo, em que a consumação ocorre com a incidência de qualquer dos núcleos." (STJ, CC 146.393/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500375-07.2021.8.26.0578 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500375-07.2021.8.26.0578

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2262582/2021 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 20480282 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO,

1872/21/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2262582 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS,

1872/21/505 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO JUAREZ DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Augusto Reinert

Vistos.

JOÃO JUAREZ DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006. Consta da denúncia que no dia 25 de setembro de 2021, por volta das 19h00, na Rodovia BR 153, Km 345- área rural, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu transportava, para fins de tráfico e entre Estados da Federação, 39 (trinta e nove) tabletes - com massa de 39.102,94 gramas - de crack, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (certidão de fl. 147) e a defensora constituída apresentou defesa preliminar (fls. 142/143).

A decisão de fl. 148 recebeu a denúncia, no dia 1º de dezembro de 2021.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 168).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas comuns. Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela fixação na pena base no mínimo legal, considerando que o réu não sabia da quantidade e natureza da droga que transportava, e diminuição da pena em consideração a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal, com a fixação de regime aberto para cumprimento de pena.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal, que se destina à apuração da responsabilidade do acusado JOÃO JUAREZ DA SILVA, pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/07, auto de exibição e apreensão de fls. 22/23, fotografias do veículo e das drogas de fls. 30/37, auto de depósito do veículo de fl. 14; laudos de constatação provisória de fls. 27/29, conjugado com laudo definitivo de entorpecentes de fls. 115/117, e a prova oral produzida em Juízo.

A autoria, por sua vez, decorre da confissão do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Na fase extrajudicial, o policial rodoviário federal Kleber Bruder Lourenção declarou que fez a abordagem de rotina no réu, que estava dirigindo um caminhão. Contudo, o réu apresentou nervosismo, o que levou a uma busca por todo o caminhão, e em um orifício, na frente do veículo, foi avistado embalagens típicas de drogas. O horário da abordagem ocorreu por volta das 19 horas, na base da polícia rodoviária federal, na BR 153, km 345. Esclareceu que as drogas estavam acondicionadas na parte frontal do veículo, onde fica o motor, sendo que nas suas laterais havia um compartimento falso. Neste local havia 39 tabletes de drogas, aparentemente "crack". Visando a integridade física do réu foram usadas algemas, pois este estava nervoso e podia empreender fuga. O réu acabou assumindo a droga no caminhão e que ganharia R\$ 10.000,00, para levar a droga da cidade de Ponta Porã/MS até a cidade de Cajamar/SP. (mídia audiovisual - fls. 09).

Em Juízo, o policial rodoviário federal Kleber declarou que nessa data abordaram o veículo caminhão, em averiguação de rotina. Na parte frontal do veículo, próximo ao motor, havia um pequeno furo e acharam esquisito. Pegaram a lanterna e bateram a luz e viram que algo refletiu a luz, o que indicava que havia droga ali dentro. Constataram a droga e conversaram com o motorista, que colaborou, dizendo que era um momento de fraqueza, pegou a droga na região de Ponta Porã/MS e levaria até São Paulo, e ganharia uma quantia em dinheiro. Eram vários tijolos, em torno de 39 tijolos e 41 quilos de "crack".

Na fase extrajudicial, o policial rodoviário federal Roberto Carriel dos Santos declarou que o réu foi abordado de rotina, defronte a base policial, na BR 153, KM 453, na cidade de Ourinhos/SP. Disse que o réu demonstrou nervosismo e isso ensejou a uma busca detalhada pelo caminhão. Foi encontrado drogas na parte frontal do veículo, sendo 39 tabletes de drogas. Especificou que havia um fundo falso na cabine, dos dois lados, onde a droga estava acondicionada. Depois que as drogas foram encontradas, o réu foi colaborativo com os policiais. Visando a integridade física do réu foram usadas algemas. (mídia audiovisual - fls. 08).

Em Juízo, o policial rodoviário federal Roberto declarou que o veículo que o réu conduzia foi abordado, era uma carreta, foi abordada na base em Ourinhos. Pela local em que ele via, Ponta Porã/MS e fizeram uma revista na cabine e encontraram a droga, que estava em dois locais, escondida. A droga estava no cavalo, na parte de baixo, no paralama. A droga seria "crack", 39 tabletes, que pesaram aproximadamente 41 quilos. Ele disse que saiu de Ponta Porã/MS e iria para Cajamar e receberia a quantia de R\$ 10.000,00.

Interrogado perante autoridade policial, o réu permaneceu em silêncio (mídia audiovisual - fls. 10)

Interrogado em Juízo, o réu confessou o crime a ele imputado na denúncia. Disse que estava desempregado, e um cidadão ofereceu para trazer a droga de Ponta Porã/MS para Cajamar/SP. Estava passando dificuldade financeira porque perdeu emprego em razão da pandemia. Essa pessoa ofereceu a quantia de R\$ 10.000,00 para fazer o transporte. Está arrependido.

Estas foram, em resumo, as provas produzidas em cenário judicial, observadas as regras pertinentes ao devido processo legal, em especial do contraditório e da ampla defesa.

A confissão do réu está em harmonia com as demais provas produzidas nos autos.

A traficância está bem evidenciada, cristalina.

Os policiais narraram que estavam em patrulhamento na base da Polícia Rodoviária Federal localizada na BR 153, KM 453, na cidade de Ourinhos/SP, quando abordaram o réu, que conduzia um caminhão. Por ocasião da abordagem o réu apresentou nervosismo, o que motivou busca detalhada pelo veículo, ocasião em que encontraram em um compartimento falso na parte dianteira do caminhão, 39 tabletes de "crack". Na ocasião o réu disse que transportava a droga de Ponta Porã/MS até a cidade de Cajamar/SP e receberia a quantidade de R\$ 10.000,00 .

Com efeito, a droga apreendida que o réu transportava entre Estados da federação destinava-se à venda, o que se extrai das circunstâncias do caso concreto, vale dizer: pela quantidade, natureza e forma que acondicionadas as drogas, sendo 39 (trinta e nove) tabletes - com massa de 39.102,94 gramas - de crack, conforme se extrai do auto de exibição e apreensão de fls. 22/23, fotografias do veículo e das drogas de fls. 30/37, , auto de depósito do veículo fl. 14; laudos de constatação provisória de fls. 27/29, conjugado com laudo definitivo de entorpecentes de fls. 115/117; bem como pelos relatos dos policiais federais e a própria confissão do réu, que narrou em Juízo que transportava as drogas de Ponta Porã/MS para Cajamar/SP.

Vale recordar, que a venda propriamente dita da droga não é elemento indispensável para a configuração da traficância, tendo em vista consistir o crime de tráfico de em tipo penal misto alternativo, bastando, para a configuração do aludido delito, a prática de qualquer das 18 ações tipificadas (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em

desacordo com determinação legal ou regulamentar), dispensada a prova do ato da mercancia em si, perfilhando desse mesmo entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DROGAS. EXPORTAR OU REMETER DROGA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 528. (...) O crime de tráfico de drogas é considerado de ação múltipla ou tipo misto alternativo, em que a consumação ocorre com a incidência de qualquer dos núcleos." (STJ, CC 146.393/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 01.07.2016) "TÓXICO Crime de tráfico Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito Depoimentos de agentes policiais. Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas Análise que se faz em cada caso concreto Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório Policial que se diz usuário Flagrante legal Tipo penal misto alternativo que dispensa a prova da conduta da venda para a prisão e acusação. Condenação mantida Pena correta e adequada ao caso Regime fechado mantido. Recurso improvido." (TJSP, Relator (a): Newton Neves; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/03/2015; Data de registro: 01.04.2015).

Quanto às declarações dos policiais, é de rigor a conclusão de que são dignas de credibilidade.

Nesse sentido:

"PROVA - DEPOIMENTO POLICIAL - Alegação de contraditoriedade e ausência de valor probante. Insubsistência. Depoimentos de policiais obedecem aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não se podendo cogitar de suspeição ou inidoneidade. Precedentes. Recurso improvido para este fim" (TJSP - Apelação Criminal n.º 439.373-3/9 - Origem: São Vicente - Relator: Des. Marcos Zanuzzi - J. 16.03.2006).

É pacífico que o depoimento do policial tem o mesmo valor do depoimento de qualquer outra testemunha, já que prestado sob as mesmas condições.

A propósito:

"O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta corte. II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido" (STJ - RESP 200500786783 - (751760 MG) - 5ª T. - Rel. Min. Gilson Dipp - DJU 14.11.2005 - p. 00400).

Inexistindo qualquer indício de que tenham qualquer interesse em incriminar falsamente o réu, seu depoimento merece crédito assim como o de qualquer outra testemunha.

Nesse sentido, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73518 - Relator: Min. Celso de Mello - 1ª Turma - J. 26/03/1996).

Ponto que a alegação defensiva de que o réu não tinha conhecimento do conteúdo ilícito que transportava está isolado nos autos.

O dolo do acusado é cristalino e pode ser facilmente extraído das circunstâncias do caso concreto.

O réu, que ostenta condenação por tráfico de drogas, conforme certidão de fls. 125/132, afirma que foi contratado por pessoa desconhecida, para transportar no caminhão que alega utilizar para transporte lícito de cargas, da cidade de Ponta

Porã/MS, localizada na fronteira com o Paraguai, rota de entrada de boa parte da droga que chega ao país, até a cidade de Cajamar/SP, mediante o pagamento da considerável quantia de R\$ 10.000,00.

Assim, por um lado, a mera circunstância da prisão não deixa a menor dúvida de que o réu sabia que transportava grande quantidade de entorpecentes.

Lado outro, é de se destacar que o réu não provou sua versão defensiva, ônus que lhe impõe o art. 156 do Código de Processo Penal.

Destarte, não trouxe o acusado qualquer prova ou argumento que pudesse elidir a sua responsabilidade, sendo de rigor a condenação pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006

Ainda, justifica-se no caso o reconhecimento da causa de aumento de pena, em razão do réu ter sido abordado transportando drogas entre Estados da Federação.

Com efeito, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 ficou evidenciada pela circunstância do flagrante, quando os policiais abordaram o réu na condução do caminhão IVECO/STRALISHD, placa HSI1096, e semi-reboque, dentro dos quais o réu transportava grande quantidade de entorpecente apreendido nos autos (mais de 41 kg de "crack", na forma de 39 tabletes da droga), tendo a prova oral, inclusive a confissão do réu, demonstrado que o entorpecente foi carregado em Ponta Porã/MS e seria transportado para a cidade de Cajamar/SP.

Provas da materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu JOÃO JUAREZ DA SILVA, do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Passo à aplicação de sua pena.

Na primeira fase de dosimetria da pena, em análise às diretrizes previstas nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, verifico que o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, tendo em vista que trazia consigo e transportava 39 (trinta e nove) tabletes - com massa de 39.102,94 gramas - de crack, droga

conhecida por sua natureza altamente viciante, destrutiva e nociva à saúde humana. Assim, "Há que se reconhecer a maior nocividade da cocaína em relação a outras substâncias proscritas, levando-se em conta os efeitos deletérios causados à saúde dos usuários, a dependência psicológica e física, por vezes imediata, por eles provocada, bem como as consequências sociais nefastas acarretadas pelo consumo e tráfico de tais entorpecentes" (STJ, HC 187330/MG, Relator Ministro GILSON DIPP, julgamento em 03.05.2011).

Sobre a nocividade da cocaína na forma de "crack", transcrevo trecho de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Oportuno destacar que, em matéria jornalística veiculada na Folha de S. Paulo do dia 31.5.2015, noticiou-se estudo indicativo de que ao menos 1.685 pessoas morreram no Est. de S. Paulo em 2013 após terem consumido cocaína, uma média de cinco óbitos diários. E, "Segundo especialistas, o crack é 'cinco vezes mais potente que a própria cocaína e produz dependência com muita facilidade e quase imediatamente após seu primeiro ou segundo uso (...) Os efeitos produzidos ao usuário são basicamente iguais ao da cocaína, porém muito mais intensos (...)'" (João Gaspar Rodrigues, Tóxicos, Bookseller, 2001, p. 63)" (RT, 838/571). Sem dúvida, não se pode negar a nocividade da cocaína em pedra, que apresenta maior lesividade ao organismo humano, tornando o usuário, em curto - período de tempo, "escravo do desejo de consumir o entorpecente". Note-se, por oportuno, que "A cocaína fumada na forma de crack (...) possui ação farmacológica comparável à cocaína" (v. Toxicologia Forense cit., cap. V, nº 1.3.1, pág. 136)" (TJSP. Apelação Criminal nº 0004647-51.2018.8.26.0408. 2ª Câmara de Direito Criminal. Relator COSTABILE E SOLIMENE. Julgamento em 05.08.2019).

Ponto ainda que sendo o crime de perigo contra a saúde pública, fica claro que tais quantidades poderiam facilmente alcançar um grande número de pessoas.

Nesse sentido, a literatura jurídica revelou que usualmente cada porção de maconha equivale a 0,6 grama (STJRHC nº 37.033/MG - Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz -j. 22.10.2013); cada porção de cocaína equivale a cerca de 0,25 grama (STF HC nº 111.247/MG 2ª Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski - j. 27.03.2012), cada porção de "crack" equivale a cerca de 0,1 grama (STFHC nº 114.390/RS 1ª Turma Relator Ministro Luiz Fuxj. 20.08.2013).

Com base nestes dados, conclui-se que a quantidade de "crack" apreendida (39.102,94 gramas), seria suficiente para produzir impressionantes 391.000,00 (trezentos e noventa e um mil) porções individualizadas da droga.

Tais circunstâncias (natureza e quantidade da droga) autorizam a exasperação da pena em face da maior reprovabilidade da conduta, na esteira do art. 42 da Lei de Drogas, que estabelece a quantidade e a natureza das drogas como circunstâncias preponderantes na fixação da pena base.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"1. A natureza da droga apreendida - cocaína, dotada de alto poder viciante - constitui fundamento idôneo a ensejar a exasperação da pena-base, à luz do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (STJ, HC 338379/SP, Relator Ministro ROGERIOSCHIETTI CRUZ, julgado em 06.12.2016)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA NOCIVA DAS DROGAS APREENDIDAS (CRACK E COCAÍNA). ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes de tráfico de drogas, o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal - CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, a natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína) justifica a majoração da pena-base, em relação à Debora, bem ainda a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em seu patamar mínimo, para o réu Geraldo. Precedentes. 3. Ag regimental desprovido." (STJ, AgRg no HC 476995 / SC, 5ª Turma, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgamento em 03.05.2019).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre na espécie, na fixação das penas, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06. 2. Verificado que foi levada especialmente em consideração a natureza e a quantidade da substância encontrada - 693 g (seiscentos e noventa e três gramas) de cocaína -, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a sanção básica foi fixada apenas seis meses acima do mínimo legalmente previsto, vez que apontados fundamentos concretos a justificar maior reprimenda. Ordem denegada" (STJ - HC nº 231882/SP rel. Min. Jorge Mussi j. 20/06/2012).

"No crime de tráfico de drogas, a quantidade e a variedade do entorpecente devem ser consideradas na fixação da pena base, amparada no art. 59 do Código penal, uma vez que, atendendo à finalidade da lei 6.368/76 (atual Lei n. 11.343/06), que visa coibir o tráfico ilícito de entorpecentes, esses fundamentos apresentam-se válidos para individualizar a pena, dado o maior grau de censurabilidade da conduta. Precedentes" (STJ, 5ª T., rel. Arnaldo Esteves Lima, 18.10.2007, v.u.)

Ainda em primeira fase, verifico que o acusado é portador de maus antecedentes, pois possui condenação anterior transitada em julgado, também pela prática de tráfico de drogas (autos n. 1540/2005, certidão de fls. 126/127).

Assim, em primeira fase, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal (maus antecedentes) e artigo 42 da Lei de Drogas (quantidade e natureza das drogas), fixo a pena-base no dobro, em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, encontra-se presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual reduz o 1/6 (um sexto) a pena base, atingindo a pena intermediária o total de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, considero a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06. Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, no valor mínimo legal, a qual torno definitiva, à mingua causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Saliento que o caso concreto não se ajusta à figura do tráfico privilegiado,

prevista no artigo 33 § 4º, da Lei nº 11.343/2006, já que o acusado é portador de maus antecedentes, pois possui condenação anterior transitada em julgado, também pela prática de tráfico de drogas (autos n. 1540/2005, certidão de fls. 126/127), o que configura óbice para a concessão do referido benefício (STF HC 127.333/SP, Relatora a Ministra Carmem Lúcia, julg. 27.03.2015).

Vale rememorar o texto legal:

“§4º Nos delitos definidos no caput em o §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” (destaquei).

Dada a natureza do crime, equiparado constitucionalmente aos hediondos; a quantidade de pena aplicada; tratando-se de réu portador de maus antecedentes também por tráfico de drogas, e a quantidade e natureza e das substâncias entorpecentes apreendidas (39 tabletes – com massa de 39.102,94 gramas – de crack), que o réu traficava entre Estados da Federação, sendo necessário o efetivo combate a tão grave conduta, concretamente considerada, entendo que o único regime adequado e suficiente para início de cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal, é o fechado.

E, pelos mesmos fundamentos, entendo inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por meras restritivas de direitos, incompatíveis com crime dessa natureza, ante sua equiparada hediondez, bem como insuficientes para o necessário combate ao comércio ilícito de drogas, que mais e mais assola a sociedade disseminando o vício.

Inviável, igualmente, a aplicação do sursis.

Considerando que o réu permaneceu preso processualmente durante toda a instrução do processo, o que demonstra a existência do fumus boni iuris, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente; o regime inicial fechado ora fixado, para assegurar a futura aplicação da lei penal e especialmente no que concerne à garantia da ordem pública, já que o réu, que ostenta condenação pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas, foi condenado pela prática do crime de tráfico de grande quantidade de substâncias entorpecentes entre Estados da Federação, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa, evitando-se a reiteração de condutas tais como a imputada, não lhe faculta a oportunidade de recorrer em liberdade, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra e expedindo-se guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu JOÃO JUAREZ DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006, a cumprir a pena privativa de liberdade de 09 (NOVE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, bem como ao pagamento de 971 (NOVECENTOS E SETENTA E UM) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido, expedindo-se guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso.

Após o trânsito em julgado: (a) expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; (b) oficie-se ao TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF e (c) oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais.

Com fundamento nos artigos 62 e 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto a perda, em favor da União, do veículo trator IVECO/STRALISHD 570S42TN, diesel, 2007/2007, placa HSI1096, chassi 93ZS2MSH078706489, renavam 00936819677 (fls. 14 e 98), e do veículo carreta semirreboque, CHIFFER SSC3E CA, 2008/2008, placa NKROG83, chassi 94U0713308S050495, renavam 00969156707 (fls. 14 e 97), pois utilizados para a atividade de traficância. Trata-se de confisco especial de bens lícitos ou ilícitos que deve ser decretado quando verificado o nexo de instrumentalidade, ou seja, a efetiva utilização dos bens na prática do tráfico de drogas. Ressalto que a Lei de Drogas exige decisão expressa na sentença de mérito (não é efeito automático da condenação art. 63, caput da LD), fundada no nexo de instrumentalidade (art. 62, §

7º da LD). Com o trânsito em julgado, adote-se o necessário para remessa ao Senad. Quanto aos demais objetos apreendidos nos autos, tratando-se de objetos relacionados ao crime de tráfico, determino o seu encaminhamento para destruição também após o trânsito em julgado. Custas na forma da lei.

P.I.C.

Ourinhos, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA